

ROSHIDI BIN ZAKARIA

lwn

ROSMAWATI BINTI MAHFAR

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Ahli Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Ahli Panel) Pada 09 Jun 2020 bersamaan 17 Syawal 1441H

Kes Semakan No. 10000-003-0124-2019

Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon: tiada.

PERMOHONAN

1) Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan perintah seperti berikut;

1.1 Mahkamah Rayuan Syariah membatalkan arahan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada prosiding bertarikh 15 hb Julai 2019 yang telah memutuskan sepertimana berikut :-

1.1.1 Mahkamah menetapkan prosiding diteruskan dengan hujahan tanpa mengambil keterangan dan seterusnya keputusan.

1.2 Mahkamah Rayuan Syariah memerintahkan bahawa Kes Tuntutan Hadhanah melalui Saman No. 10200-028-0702-2018 di Mahkamah

Tinggi Syariah dibicarakan mengikut pliding yang telah difailkan bagi menentukan pihak yang layak untuk menjadi hadhinah bagi anak-anak seperti berikut :-

BIL	NAMA	NO. MYKAD
1	Muhammad Rahimi bin Roshidi	990105-56-5453
2	Muhammad Raidi bin Roshidi	001004-10-0645
3	Muhammad Ridhwan Azim bin Roshidi	020217-10-1303
4	Muhammad Raif Imran bin Roshidi	071105-10-1755

1.3 Mahkamah Rayuan Syariah memerintahkan bahawa prosiding pemilihan anak yang telah dijalankan adalah tidak muktamad bagi keseluruhan prosiding Kes Tuntutan Hadhanah di dalam Saman No. 10200-028-0702-2018 di Mahkamah Tinggi Syariah.

1.4 Lain-lain perintah yang difikirkan adil dan suaimanfaat oleh Mahkamah Yang Mulia Ini.

FAKTA KES

2) Pemohon dan Responden telah berkahwin pada 21 Disember 1997 dan bercerai pada 19 April 2018. Pasangan ini telah dikurniakan dengan empat (4) orang cahayamata lelaki seperti di perenggan 1.2 di atas yang masing-masing berumur 13 tahun, 18 tahun, 20 tahun dan 21 tahun.

- 3) Responden telah memfailkan kes tuntutan hadhanah pada 25 Oktober 2018 melalui kes Saman No. 10200-028-0702-2018 di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam memohon supaya hadhanah keempat-empat anak tersebut diletakkan di bawah jagaan Responden.
- 4) Pemohon telah memfailkan Pembelaan dan Tuntutan Balas pada 13 Februari 2019 memohon supaya hadhanah Anak Ketiga dan Anak Keempat diletakkan di bawah jagaan Pemohon manakala Anak Pertama dan Anak Kedua diletakkan di bawah jagaan Responden.
- 5) Responden telah memfailkan Jawapan Kepada Pembelaan dan Pembelaan Kepada Tuntutan Balas pada 5 Mac 2019.
- 6) Pemohon telah memfailkan semakan ini berdasarkan alasan-alasan berikut;
 - 6.1 Mahkamah Tinggi Syariah telah pada 15 Julai 2019 menetapkan prosiding diteruskan dengan hujahan tanpa mengambil keterangan dan seterusnya keputusan.
 - 6.2 Mahkamah Tinggi Syariah sewajarnya menjalankan perbicaraan secara menyeluruh bagi setiap isu yang dibangkitkan oleh kedua-dua Pemohon dan Responden di dalam pliding yang telah difailkan.
 - 6.3 YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat tindakan yang bertentangan dengan peruntukan Seksyen 72 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 apabila membuat keputusan tanpa mengadakan perbicaraan secara menyeluruh pada

setiap isu sedangkan setiap dakwaan di dalam pliding perlu dibuktikan terlebih dahulu.

- 6.4 YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah sepatutnya tidak menerima sepenuhnya pilihan yang dibuat oleh anak-anak tersebut untuk tinggal bersama siapa sebaliknya memerintahkan kes dibicarakan dengan menyeluruh terhadap semua isu yang dibangkitkan supaya kebajikan anak-anak tersebut akan terjaga dan terbela.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

7) Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

8) Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

"Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Affidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*

- v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi"*

2. *Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan.*

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.

9) Di samping itu juga, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

10) Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

11) Berdasarkan permohonan Pemohon, kami telah meneliti alasan-alasan permohonan semakan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dan kami dapati alasan-alasan yang dikemukakan tersebut memenuhi kehendak **Perenggan 6**

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 yang dinyatakan di atas. Alasan-alasan yang dikemukakan adalah berkaitan dengan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan yang secara material bercanggah dengan undang-undang. Pemohon juga telah memplidkan bahawa tindakan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah bercanggah dengan peruntukan Seksyen 72 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

12) Kami telah memanggil dan menyemak rekod kes permohonan no. 10200-028-0702-2018 dan kami perturunkan kronologi kes tersebut seperti berikut:

BIL	TARIKH	PERKARA	CATATAN
1	25.10.2018	Responden memfailkan kes 10200-028-0702-2018	Responden tidak diwakili oleh Peguam Syarie
2	14.1.2019	Laporan Majlis Sulh bagi kes tersebut adalah gagal	
3	13.2.2019	Sebutan di hadapan Pendaftar. Pemohon memfailkan Pembelaan dan Tuntutan Balas	Pemohon tidak diwakili oleh Peguam Syarie
4	6.3.2019	Sebutan di hadapan Pendaftar. Responden telah memfailkan Jawapan Kepada Pembelaan dan Penyata Keterangan.	Jawapan Kepada Pembelaan, Pembelaan Kepada Tuntutan Balas dan Penyata Keterangan Responden telah difailkan pada 5.3.2019.

5	8.4.2019	Perbicaraan di hadapan YA Hakim Bicara. Responden hadir manakala Pemohon tidak hadir. Responden memberikan keterangan secara lisan.	Penyata Keterangan Responden yang difailkan pada 5.3.2019 dijadikan keterangan Responden di Mahkamah. Notis Amaran kepada Defendan (Pemohon). kes ditangguhkan pada 12.6.2019 untuk soal anak.
6	12.6.2019	Perbicaraan di hadapan YA Hakim Bicara. Pemohon dan Responden hadir. Pemohon memberikan keterangan secara lisan dan disoalbalas oleh Responden.	Mahkamah tangguhkan kes pada 15.7.2019 untuk keterangan saksi Defendan (Pemohon) dan soal anak.
7	15.7.2019	Afidavit Keterangan Saksi Pemohon difailkan. Saksi Pemohon memberikan keterangan secara lisan dan disoalbalas oleh Responden.	Mahkamah benarkan pihak-pihak memfailkan hujah. Kes ditangguhkan pada 13.11.2019 untuk keputusan.
8	11.11.2019	Pemohon memfailkan semakan.	
9	13.11.2019	Mahkamah Tinggi Syariah memberikan keputusan.	

13) Kami merujuk kepada Seksyen 72 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang didakwa telah tidak dipatuhi oleh YA Hakim Bicara semasa mengendalikan kes ini. Seksyen 72 adalah seperti berikut-

Seksyen 72. Beban untuk mengemukakan keterangan dalam kes mal.

Beban untuk mengemukakan keterangan dalam sesuatu kes mal terletak pada orang yang mengatakan atau menegaskan sesuatu fakta (al-mudda'i) dan orang yang mengangkat sumpah untuk menafikan atau mempertikaikan sesuatu fakta (al-Muda'a'alah).

14) Berdasarkan peruntukan undang-undang di atas dan dapatan kami berkenaan perjalanan kes 10200-028-0702-2018 kami berpuas hati bahawa Responden sebagai Plaintiff di dalam kes tersebut telah melunaskan tanggungjawabnya mengemukakan keterangan dan kami tidak mendapati sebarang salahaturan di dalam prosiding kes ini berkaitan beban pembuktian.

15) Kami juga merujuk kepada Seksyen 100 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan keterangan pihak-pihak -

Seksyen 100. Keterangan hendaklah diambil secara lisan

Tertakluk kepada Enakmen ini dan Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, apa-apa fakta yang dikehendaki dibuktikan pada perbicaraan apa-apa prosiding melalui keterangan pihak-pihak atau saksi-saksi hendaklah dibuktikan dengan memeriksa pihak-pihak atau saksi-saksi itu secara lisan di dalam Mahkamah terbuka.

16) Kami berpuas hati berdasarkan kepada catatan perbicaraan bertarikh 8.4.2019 dan 12.6.2019 bahawa kedua-dua Pemohon dan Responden telah memberikan keterangan di dalam Mahkamah secara lisan dan Pemohon juga telah disoalbalas oleh Responden.

17) Kami juga merujuk kepada Seksyen 101 Enakmen yang sama berkaitan keterangan melalui afidavit iaitu seperti berikut -

Seksyen 101 . Keterangan melalui afidavit

Mahkamah boleh, pada masa atau sebelum perbicaraan apa-apa prosiding, memerintahkan supaya afidavit mana-mana saksi dibacakan pada perbicaraan itu jika dalam hal keadaan kes itu adalah difikirkannya munasabah untuk memerintahkan sedemikian.

18) Kami berpuashati berdasarkan catatan perbicaraan bertarikh 15.7.2019 bahawa saksi Pemohon telah memfailkan afidavit keterangan dan telah memberikan keterangan secara lisan di dalam Mahkamah serta telah disoalbalas oleh Responden.

19) Oleh yang demikian kami dengan hormatnya mengatakan bahawa alasan semakan ini yang bersandarkan kepada Mahkamah Tinggi Syariah telah pada 15 Julai 2019 menetapkan prosiding diteruskan dengan hujahan tanpa mengambil keterangan dan seterusnya keputusan adalah menyimpang daripada prosiding kes ini. Kami mendapati bahawa kedua-dua pihak Pemohon dan Responden telah diberikan ruang dan peluang yang sewajarnya untuk membentangkan kes masing-masing malah Pemohon juga telah mengemukakan saksi bagi menyokong kes

beliau. Oleh itu tidak timbul sama sekali isu Mahkamah Bicara tidak mengambil keterangan di dalam kes ini.

20) Kami mendapati bahawa Hakim Bicara telah mengendalikan perbicaraan berdasarkan Seksyen 126 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dan keputusan Hakim Bicara untuk memanggil anak-anak bagi menyatakan pilihan mereka juga adalah tidak bertentangan dengan peruntukan undang-undang iaitu seperti mana yang disebut di dalam Seksyen 85 (2) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 iaitu -

Seksyen 85. Lamanya penjagaan

(1) Hak hadinah bagi menjaga seseorang kanak-kanak adalah tamat setelah kanak-kanak itu mencapai umur tujuh tahun, jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu perempuan, tetapi Mahkamah boleh, atas permohonan hadinah, membenarkan dia menjaga kanak-kanak itu sehingga kanak-kanak itu mencapai umur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur sebelas tahun, jika kanak-kanak itu perempuan.

(2) Setelah tamatnya hak hadinah, penjagaan adalah turun kepada bapa, dan jika kanak-kanak itu telah mencapai umur kecerdikan (mumaiyiz), maka kanak-kanak itu adalah berhak memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau bapanya, melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya.

21) Sehubungan dengan itu kami berpendapat Pemohon telah gagal menunjukkan kepada kami bahawa telah berlaku kecacatan di dalam proses perbicaraan yang bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak. Oleh yang demikian, tidak

ada alasan untuk kami campur tangan dan mengganggu keputusan Hakim Bicara yang telah diberikan.

22) Selain daripada itu kami juga mendapati bahawa permohonan semakan ini telah dipohon pada 11 November 2019 iaitu melebihi 30 hari dari tarikh keputusan yang ingin disemak pada 15 Julai 2019 dalam keadaan kami tidak ditunjukkan Pemohon telah membuat permohonan dan telah mendapat kebenaran bagi pelanjutan tempoh masa berdasarkan perenggan 11 Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 yang dengan jelas menyebut bahawa –

“ Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi. ”

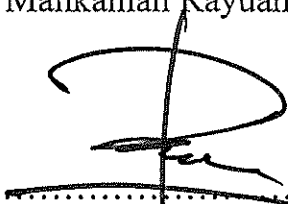
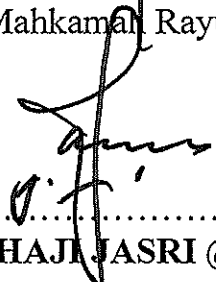
23) Oleh yang demikian kami berpendirian bahawa permohonan semakan ini tidak dibuat berdasarkan tatacara yang telah digariskan selain daripada tidak mempunyai merit untuk dipertimbangkan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon
MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut;

- 1) Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.

Penghakiman ini diberikan oleh;

- 
.....
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
- 
.....
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor
- 
.....
3. **YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor